

출판권 설정 표준 계약서(안)

• 저작자의 표시 기관명: 국립국어원 기관장: ○○○ 주 소: 서울시 강서구 금남화로 154 (방화3동 827번지) 전 화: 02-2669-9775
• 저작물의 표시 제호(도서명): 저작물의 종류: 저작물의 내용 개요:

국립국어원(이하 "저작자"라 한다), (이하 "대리인"이라 한다)와
(이하 "이용자"라 한다)는 대리인이 관리하는 저작자의 위에 표시된 저작물 (이하 "위
저작물"이라 한다)을 출판함에 있어 다음과 같이 계약을 체결하고 상호 신뢰를 바탕으로 신의 성실의
원칙에 따라 이행하기로 한다.

제1조(출판권의 설정) ① "대리인"은 "이용자"에 대하여 "위 저작물"을 출판할 권리를 설정한다.

② 전 항의 규정에 따라 "이용자"는 "위 저작물"을 기초로 제작한 출판물의 복제 및 배포에 관한 독점
적인 권리를 가진다. 단, "대리인"은 "이용자"의 판매망이 개설되지 않은 해외의 일정 지역에 배포할
목적으로 외국의 출판사에 복제 및 판매를 할 경우 상호 협의하여 추진한다.

제2조(출판권의 등록) "이용자"는 "위 저작물"에 대한 출판권 설정을 등록할 수 있으며, "이용자"가 출판
권 등록에 필요한 서류의 제공을 요청하는 경우에 "대리인"은 이에 적극 협력하여야 한다.

제3조(출판권 존속 기간) ① 본 출판권 설정 계약기간은 계약일로부터 3년간 존속한다.

② 출판권 존속 기간을 갱신하고자 하는 경우에는 계약 만료일 1개월 전까지 "이용자"가 "대리인"에
게 서면으로 계약 갱신에 대하여 요청이 있는 경우 "저작자"와 협의 후 계약을 갱신할 수 있다.

제4조(배타적 이용) "대리인"은 본 계약 기간 중에 "위 저작물"의 제호 및 내용의 전부 또는 대부분을
동일 또는 유사한 저작물을 출판하거나 제3자로 하여금 출판하도록 할 수 없다. "대리인"은 저작물의
일부 이용에 대하여 제3자에게 이용허락 할 수 있다.

제5조(원고의 인도와 발행기간) ① "저작자"는 년 월 일(계약 체결일로부터 1개월 이내)까
지 출판을 위해 필요한 완전한 원고 또는 이에 상당한 자료(이하 "완전 원고"라 한다)를 "이용자"에게
인도하기로 한다.

② "이용자"는 "완전 원고"를 받은 날로부터 년 월 일(계약 체결일로부터 6개월 내)까지
출판하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있을 때에는 6개월을 초과하지 않는 범위 내에서 "저작자"
및 "대리인"과 협의하여 그 기일을 변경할 수 있다.

제6조(저작물 내용의 책임) "위 저작물"의 내용이 제3자의 저작권 등 법적 권리를 침해하여 "이용자" 또
는 제3자에게 손해를 끼칠 경우에는 "저작자"는 민·형사상의 모든 책임을 진다.

제7조(저작인격권의 존중) "이용자"는 "저작자"의 저작인격권을 존중하여 "저작자"의 기관명을 올바르게
표시하여야 하며, 위 저작물의 제호, 내용 또는 편집 순서 등을 바꾸고자 할 때에는 반드시 "저작자"
및 "대리인"의 동의를 얻어야 한다.

제8조(교정 및 검수자의 확인) ① "위 저작물"의 내용 교정 및 교열에 관한 책임은 일차적으로 "저작자"
에게 있다. 다만, "저작자"는 "이용자"에게 교정에 대한 협력을 요청할 수 있다.

② "이용자"는 "저작자"가 제공한 "완전 원고"를 기초로 하여 원작 그대로 출판하여야 한다.

③ "이용자"는 최종 출판물 발행 전에 "저작자"가 지정하는 검수자에게 출판물의 내용 및 문법에 대하여 최종 검수를 받아야 한다. 위 검수에 필요한 비용은 "이용자"가 부담한다.

제9조(비용 부담) "위 저작물"의 저작에 필요한 비용은 "저작자"가 부담하고, 제작(일러스트 포함), 홍보, 광고 및 판매 등 출판에 필요한 비용은 "이용자"가 부담한다.

제10조(저작권의 표시 등) ① "이용자"는 "위 저작물"의 출판물에 저작자명, 저작물명, 발행연월일을 공정한 관행에 합치되게 표기하여야 한다.

② "대리인"과 "이용자"간의 추가 약정이 없는 한 검인지는 부착하지 아니한다.

③ "이용자"는 "대리인"에게 출판물의 발행부수를 매쇄(판)마다 확인할 수 있는 객관적인 자료를 첨부하여 발행일로부터 10일 이내에 통지하여야 한다.

제11조(정가, 발행부수, 장정 등) ① 출판물에 대한 정가, 발행부수, 장정 등은 다음과 같이 정한다.

1. 정가 : 1부당 원

2. 발행부수(초판 1쇄) : 부

3. 판형 : , 제책방식 : , 면수 : , 본문지질 :

② 중쇄(판)의 시기 및 홍보·광고·판매의 방법 등은 "대리인"과 "이용자"가 상호 협의하여 결정한다.

③ "이용자"는 출판물을 홍보·광고·판매함에 있어 "저작자"의 명예를 훼손해서는 아니 된다.

제12조(저작물의 수정·증감) ① "이용자"가 "위 저작물"을 다시 출판하는 경우에 "대리인"은 "저작자"와 협의하여 정당한 범위 안에서 그 저작물의 내용을 수정하거나 증감할 수 있다.

② "이용자"는 전항에 따라 출판하고자 하는 경우에 "저작자" 및 "대리인"에게 미리 그 사실을 통지하여야 한다.

제13조(계속 출판의 의무) "이용자"는 본 계약 기간 중 공정한 관행에 따라 계속해서 출판하여야 한다.

제14조(출판권 설정 대가 지급) ① "위 저작물"에 대한 출판권 설정의 대가로 "이용자"는 "대리인"에게 다음과 같이 사용료를 지급한다.

1. 출판권 설정 대가: 실제 판매 부수 × 정가의 ()%

2. 지급시기 : 반기납(1월, 7월)

② "이용자"는 출판물 설정 대가 지급 시 출판물의 정가 및 발행부수(객관적인 자료 첨부)를 "대리인"에게 통지하고, "대리인"이 정하는 방법에 의하여 지급하여야 한다.

③ "이용자"는 납본, 증정, 신간 안내, 서평, 홍보 등을 위하여 제공되는 부수에 대하여는 출판권 설정 대가 지급을 면제한다. 다만, 그 부수는 매쇄 당 제작량의 1%를 초과할 수 없다. (초판 발행의 경우는 제작량의 10%까지 가능)

④ "이용자"는 인지 부작을 생략하는 대신 판을 거듭할 때마다 제작 부수를 반드시 "대리인"에게 통지하고, "대리인"의 확인과 승낙하에 제작에 들어가도록 한다.

⑤ "이용자"는 출판물의 매판(중쇄 제외) 발행 시 "저작자"와 협의하여 ()부를 증정하기로 한다. 단, 출판물에 수정이 있을 경우에는 중쇄라도 저작자에게 ()부를 증정한다.

⑥ "저작자"는 전항의 부수를 초과하는 출판물이 필요한 경우 정가의 ()%에 해당하는 금액으로 출판물을 "이용자"로부터 구입할 수 있다. 다만, 판매용으로 배포할 수 없으며, 구입부수에 대한 출판권 설정 대가 지급을 면제한다.

제15조(개정판, 증보판) "저작자" 및 "대리인"은 "이용자"의 동의 없이 계약기간 중 위 출판물의 개정판 및 증보판을 발행하거나, 제3자로 하여금 발행하도록 할 수 없다.

제16조(전집 또는 선집 등의 수록) 본 계약 기간 중에 "저작자"가 "위 저작물"을 전집·선집이나 그 밖의 편집물에 수록하여 출판할 때에는 미리 "이용자"의 동의를 얻어야 한다.

제17조(비영리·공공목적에의 저작물 이용) 본 계약 기간 중에 "위 저작물"을 "저작자"가 비영리·공공적인 목적으로 "저작자"가 운영하는 웹사이트 등을 통해 온라인상으로 이용하고자 할 경우에는 "저작자" 및 "대리인"은 위 사실에 대하여 "이용자"에게 통지하고 이용할 수 있다.

제18조(2차적 저작물의 이용) ① 제17조와 관련되지 않은 사항에 대하여 "이용자"가 "위 저작물"을 원저작물로 하는 2차적 저작물을 작성하여 이용하고자 하는 경우에는 "대리인"과 협의하여 정할 수 있다.

- ② 전항에 근거하여 "대리인"이 "이용자"에게 "위 저작물"을 2차적으로 이용할 수 있는 권리를 위임한 경우에는 그 위임한 범위 내에서 "이용자"는 독점적인 권한을 가진다.
- ③ 원저작물에 대한 2차적 저작물의 이용 권한을 위임한 경우에 위임 범위, 사용료 등 기타 제반 사항에 대하여 별도의 계약을 체결하도록 한다.

제19조(저작재산권, 출판권의 양도 등) ① "저작자" 및 "대리인"은 "위 저작물"의 저작권의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 이에 대하여 질권을 설정하고자 하는 경우에는 사전에 "이용자"에게 통지하여야 한다.

- ② "이용자"는 "위 출판물"을 제3자에게 양도하거나 이에 대하여 질권을 설정하고자 하는 경우에는 사전에 "대리인"에게 동의를 얻어야 한다.

제20조(판면 파일의 매수 청구) "대리인"이 "위 저작물"이 게재된 도서의 판면을 그대로 이용하여 전자책(e-Book), 오디오북 등의 제작을 제3자에게 이용할 수 있도록 하고자 할 경우 "이용자"는 "대리인"에게 "위 저작물"의 교정 및 편집에 따른 비용을 감안하여 판면 파일의 매수를 청구할 수 있으며, 판면 파일 양도에 따른 구체적인 금액 등에 관한 사항은 별도로 협의하여 결정한다.

제21조(원고 반환) "저작자" 및 "대리인"과 "이용자" 사이의 추가 약정이 없는 한, "위 저작물"의 출판 후 "이용자"는 원고 반환의 의무를 지지 아니한다.

제22조(계약 내용의 변경) "대리인"과 "이용자"는 본 계약 당시 상호 예상하지 못한 사안이 발생하여 본 계약서상의 일부 조항을 변경하거나 추가하고자 할 경우에는 "저작자"와 상호 협의하여 본 계약서의 내용을 변경할 수 있다.

제23조(계약의 해제·해지 및 손해배상 청구) ① "대리인"과 "이용자"는 본 계약서상의 의무를 이행하지 아니할 경우, 그 상대방은 30일의 기간을 정하여 그 이행을 최고하고, 위 기간이 경과하여도 이를 이행하지 않을 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, "이용자"가 더 이상 출판할 의사가 없음을 표명하였거나 절판 및 도산 등의 사유로 출판할 수 없는 상황이 명백한 경우에는 "대리인"은 즉시 계약의 해지를 "이용자"에게 통지하고 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

- ② 전항의 규정에 의하여 "대리인"이 "이용자"에게 계약의 해지를 통지한 경우에는 통지를 받은 날로부터 해제 또는 해지된 것으로 본다.

- ③ "대리인"과 "이용자"는 본인의 귀책사유로 인하여 그 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 동 손해배상액에 10%를 가산하여 그 상대방에게 30일 이내에 배상하여야 한다.

제24조(출판권 소멸 후의 배포) 출판권이 소멸된 후에도 "이용자"는 계약 기간 만료일 이전에 발행한 도서의 재고품을 계약 만료일로부터 6개월 이내에 판매 및 배포할 수 있다. 다만, 본 계약서 제14조에 의한 출판권 설정 대가를 지급한 출판물에 한하여 적용한다.

제25조(재해, 사고 등) 천재지변, 그 밖의 불가항력의 재난으로 "대리인" 또는 "이용자"가 손해를 입거나 계약 이행이 지체 또는 불능하게 된 경우에는 서로의 책임을 면제하며 후속 조치를 협의하여 공정하게 처리한다.

제26조(계약의 해석 및 보완) 본 계약서에서 규정하고 있지 않거나 해석상 이견이 있는 경우에는 상호 협의에 의하고, 협의가 이루어지지 않을 경우에는 저작권법 및 기타 관련 법령을 준용한다. 그래도 이견이 해소되지 아니하는 경우에는 한국저작권위원회 등 관련 전문기관의 유권해석에 따라 조리에 맞게 해결한다.

제27조(재판 관할) ① 본 계약과 관련한 분쟁이 발생한 경우 "대리인"과 "이용자"는 제소 전에 한국저작권위원회의 조정을 받도록 한다.

- ② 한국저작권위원회의 조정이 성립되지 아니한 경우, "대리인"과 "이용자" 사이에 제기되는 소송의 재판관할은 서울중앙지방법원으로 한다.

제28조(기타) ① 다음의 추가 약정 사항을 계약 내용에 포함한다.

• 추가 약정 사항:

- ② "대리인"과 "이용자"는 계약서상의 의무사항을 성실히 이행하고, 상호 협력이 필요한 사항에 대해서는 적극 협력한다.
- ③ "저작자", "대리인", "이용자"는 본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 3부를 작성하여 각각 기명날인 후 각 1통씩 보관한다.

년 월 일

■ "저작자"의 표시

기관명: 국립국어원

주 소: 서울시 강서구 금남화로 154

사업자등록번호: 110-83-01202

전화번호: 02-2669-9775

대표자: 국립국어원장 (인)

■ "대리인"의 표시

기관명:

주 소:

사업자등록번호:

전화번호:

대표자: (인)

■ "이용자"의 표시

기관명:

주 소:

사업자등록번호:

전화번호:

대표자: (인)